

رسالة الوزير الأول رقم 95-5516-وع بتاريخ 19 يونيو 1995 حول الإحالة على الاستيداع.

الرباط، في 19 يونيو 1995

المملكة المغربية

الوزير الأول

وزارة الشؤون الإدارية

مديرية الوظيفة العمومية

قسم الأنظمة الأساسية

رقم: 95/5516

من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالشؤون الإدارية

إلى

السيد الوزير الأشغال العمومية

- الرباط -

الموضوع: حول الإحالة على الاستيداع.

المرجع: رسالتكم عدد 00461 بتاريخ 19 مايو 1995.

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، بواسطة رسالتكم المشار إليها في المرجع أعلاه، عرضتم على هذه الوزارة النزاع القائم بين مصالحكم ومصالح المراقب المركزي للإلتزام بدفع النفقات المعتمد لديكم حول رفض هذا الأخير التأشير على القرارات القاضية بإحالة بعض الموظفين على الإستيداع لأسباب شخصية لمدة تقل عن سنة.

يشرفني أن أذكركم بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-58-008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما فصله 58 كما تم تغييره وتتميمه، حيث ينص على أن مدة الاستيداع لأسباب شخصية لا يمكن أن تتجاوز سنتين.

وحيث أن المشرع حدد المدة القصوى للاستيداع في سنتين قابلة للتجديد ولم يحدد مدتها الدنيا، فإنه يجوز للموظف ولأسباب شخصية الاستفادة من الإستيداع لمدة تعادل أو تقل عن سنتين ما لم يتعارض ذلك مع ضرورة المصلحة كما جاء في المنشور رقم: 21 المؤرخ في 30 نونبر 1994.

وبناء على ما سبق، فإن موقف المراقب المركزي المنتدب لديكم لا يتطابق ومقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية السالف الذكر.

وسأوجه نسخة من هذه الرسالة إلى السيد المراقب العام للالتزامات بالنفقات.

وتقبلوا خالص التحيات والسلام.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية،

إمضاء: مسعود منصوري.